



Política de Protección de la Infancia y la Adolescencia

Compromiso, medidas de prevención y protocolo de actuación para garantizar entornos seguros y libres de violencia a las personas menores de edad que participan en nuestras actividades.

1. OBJETO Y FINALIDAD

La presente política tiene por objeto prevenir, detectar, responder y reparar, en la medida de lo posible, cualquier situación de violencia, riesgo, trato inadecuado o vulneración de derechos que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes que participen en actividades organizadas, coordinadas o promovidas por la Asociación Cultural Estrellas del Sur y por las personas que actúen en su nombre.

Estrellas del Sur es una entidad juvenil sin ánimo de lucro con sede en Córdoba, constituida en 2020, con actividad en proyectos europeos, movilidad juvenil, aprendizaje no formal y acciones locales dirigidas a la juventud. Dado ese marco de actuación, esta política se aplica tanto a actividades presenciales como virtuales, de ámbito local, estatal e internacional, incluidas las vinculadas a Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, intercambios, formaciones, sesiones informativas, talleres, viajes, convivencias y canales digitales de comunicación.

Su finalidad es garantizar entornos seguros, de buen trato y libres de violencia para todas las personas menores de edad que se relacionen con la asociación, establecer obligaciones claras de prevención y actuación, y dotar a la organización de un sistema interno de protección adaptado a su realidad.

2. MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS RECTORES

Esta política se enmarca en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la normativa autonómica de protección de menores. En coherencia con ese marco, la entidad asume el deber de crear espacios seguros mediante la concienciación, la prevención de riesgos, la formación de las personas que intervienen, la habilitación de canales de comunicación, el seguimiento y la evaluación, así como la designación de una persona delegada de protección.

La Ley Orgánica 8/2021 establece el deber de toda entidad que desarrolle actividades con personas menores de edad de aplicar protocolos de actuación frente a la violencia y de designar una figura de coordinación de bienestar y protección.

Los principios rectores de esta política son:

- ★ Interés superior de la persona menor de edad.
- ★ Tolerancia cero frente a toda forma de violencia, abuso, acoso, humillación o explotación.
- ★ Buen trato, respeto, inclusión, igualdad y no discriminación.
- ★ Participación y escucha activa de niños, niñas y adolescentes.
- ★ Confidencialidad, privacidad y protección de datos.
- ★ Diligencia, proporcionalidad y rapidez en la actuación.
- ★ Coordinación con familias, autoridades y entidades colaboradoras cuando resulte necesario.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Quedan obligadas por esta política todas las personas que intervengan en actividades de la asociación en las que participen menores de edad, en especial:

- Miembros de la Junta Directiva y de otros órganos de gobierno.
- Personal laboral, personas voluntarias, formadoras, monitoras y colaboradores externos.
- Personas contratadas para transporte, alojamiento, producción, comunicación, fotografía, vídeo o apoyo logístico.
- Personas participantes mayores de edad en actividades mixtas.
- Entidades socias, coorganizadoras o receptoras en proyectos nacionales e internacionales, cuando exista actuación conjunta.

Asimismo, esta política protege a todas las personas menores de edad que participen o se relacionen con la asociación, aunque no tengan la condición formal de socias: participantes en actividades, asistentes a eventos, alumnado de talleres, personas en movilidad, personas beneficiarias de acciones informativas y menores que aparezcan en contenidos audiovisuales o canales digitales de la entidad.

4. DEFINICIONES Y CONDUCTAS DE RIESGO

A efectos de esta política, se entenderá por violencia cualquier acción u omisión que cause o pueda causar daño físico, psicológico, sexual o moral a una persona menor de edad. Se incluyen, entre otras, el abuso sexual, el acoso, el acoso sexual, el ciberacoso, el grooming, las agresiones físicas, las humillaciones, el trato degradante, la discriminación, la negligencia y las prácticas organizativas inseguras.

También se considerarán conductas de riesgo:

- Quedar a solas con una persona menor en espacios cerrados sin justificación organizativa ni visibilidad.

- Mantener comunicaciones privadas inadecuadas por redes sociales o mensajería.
- Solicitar imágenes íntimas o usar imágenes de menores sin autorización.
- Favorecer contactos físicos no necesarios o invasivos.
- Asignar tareas, dinámicas o retos humillantes.
- Consumir alcohol o sustancias en presencia de menores cuando comprometa su seguridad.
- Desatender necesidades básicas de descanso, salud, alimentación, mediación, accesibilidad o acompañamiento durante viajes y actividades.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS

La prevención constituye la base del sistema de protección y se integrará en la planificación ordinaria de la asociación. Se adoptarán, como mínimo, las siguientes medidas:

- Aprobación y difusión interna de la presente política.
- Código de conducta obligatorio para personal, voluntariado, colaboraciones y participantes adultas.
- Información clara a familias y participantes sobre normas de seguridad, canales de ayuda y derechos.
- Evaluación de riesgos específica antes de viajes, movilidades, convivencias, actividades con pernocta, grabaciones audiovisuales y uso de plataformas digitales.
- Control de espacios, ratios, supervisión de desplazamientos y criterios de alojamiento por sexo, edad y necesidades específicas.
- Prohibición de interacciones privadas inadecuadas entre personas adultas y menores en canales no supervisados.
- Política de uso de imagen, grabación y publicación de contenidos con consentimiento informado.
- Revisión de las colaboraciones con terceras entidades para exigir estándares equivalentes de protección.

6. SELECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS

Toda persona adulta que vaya a desarrollar funciones con contacto habitual con menores deberá aceptar expresamente esta política y el código de conducta asociado, además de aportar la documentación legalmente exigible antes del inicio de su actividad. La asociación establecerá, como práctica interna mínima:

- Verificación de identidad y funciones asignadas.
- Solicitud de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, obligatoria para el trabajo habitual con menores.
- Entrevista o validación básica de idoneidad para funciones educativas, de acompañamiento o supervisión.

- Formación inicial sobre señales de alerta, límites relacionales, canales de comunicación y deber de actuación.
- Compromiso escrito de confidencialidad y buen trato.

7. CÓDIGO DE CONDUCTA

Todas las personas obligadas por esta política deberán observar las siguientes pautas:

- Tratar a niños, niñas y adolescentes con respeto, lenguaje adecuado y sin conductas vejatorias.
- Mantener relaciones profesionales transparentes y apropiadas a la edad.
- Evitar favoritismos, regalos personales de valor, contactos físicos innecesarios o comunicaciones ambiguas.
- No contactar por canales privados salvo necesidad organizativa, preferentemente con copia a las familias o a los canales oficiales cuando la edad lo aconseje.
- No compartir habitación con menores salvo causa justificada, autorizada y conforme a la organización del viaje.
- No transportar a una persona menor a solas sin autorización y sin trazabilidad mínima de la actuación.
- No tomar, almacenar ni difundir imágenes de menores fuera de los circuitos autorizados.
- Actuar de inmediato ante cualquier indicio, revelación o sospecha de violencia.

8. PARTICIPACIÓN, INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

La asociación facilitará a las personas menores de edad información comprensible sobre sus derechos, sobre las normas de convivencia y seguridad de cada actividad y sobre la forma de pedir ayuda o comunicar un problema. Esa información se adaptará a su edad, madurez, idioma y necesidades de accesibilidad.

En actividades que impliquen desplazamientos, pernocta, atención sanitaria eventual, uso de imagen, grabación audiovisual o participación en plataformas digitales, la asociación recabará las autorizaciones y consentimientos necesarios de madres, padres, tutores o representantes legales, sin perjuicio de escuchar siempre a la persona menor de edad.

9. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y ACTUACIÓN

9.1 Comunicación de incidencias

Cualquier persona vinculada a la asociación que observe, conozca o sospeche de una situación de violencia o riesgo deberá comunicarlo de inmediato a la Persona Delegada de Protección o, en su defecto, a un miembro de la Junta Directiva. La omisión de comunicación podrá dar lugar a responsabilidad interna y, en su caso, legal. La asociación habilitará al menos los siguientes canales:

- Correo electrónico específico de protección: proteccion@estrellasdelosur.eu.
- Teléfono o mensajería de referencia para urgencias organizativas.
- Formulario interno o canal escrito de incidencias.
- Comunicación presencial a las personas responsables de la actividad.

9.2 Actuación inicial

Recibida una comunicación, la Persona Delegada de Protección deberá:

1. Escuchar y recoger la información sin juzgar ni presionar.
2. Valorar si existe riesgo inmediato para la persona menor.
3. Adoptar medidas urgentes de seguridad, incluida la separación cautelar de la persona presuntamente causante del riesgo respecto del menor afectado.
4. Informar a la Junta Directiva en el nivel estrictamente necesario.
5. Contactar con los progenitores o representantes legales, salvo que ello pueda poner en mayor riesgo a la persona menor.
6. Derivar o comunicar a servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía o autoridad competente cuando existan indicios de delito, desprotección o urgencia.

9.3 Principios de intervención

La actuación interna respetará los principios de protección de la víctima, presunción de inocencia, mínima exposición, confidencialidad, trazabilidad documental y coordinación con las autoridades públicas. La investigación interna no sustituirá nunca la denuncia ni la intervención de los servicios competentes cuando resulte legalmente exigible o necesario para la seguridad del menor.

10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESPUESTAS

Según la gravedad y la naturaleza del caso, la asociación podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

- Acompañamiento inmediato de la persona menor por una persona segura designada.
- Adaptación de espacios, horarios o grupos.
- Suspensión cautelar de funciones del personal o voluntariado afectado.
- Prohibición temporal de contacto con la víctima o con otras personas menores.
- Revisión de la actividad, del viaje o del entorno donde se produjo el riesgo.
- Comunicación a la entidad social o contraparte internacional cuando el hecho se produzca en actividades compartidas.
- Apoyo a la familia para la activación de recursos especializados.

11. REGISTRO, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Toda incidencia, comunicación o actuación se documentará en un registro interno seguro con acceso restringido. El registro contendrá fecha, hechos comunicados, medidas adoptadas, personas intervinientes y estado de seguimiento, evitando valoraciones innecesarias o datos excesivos.

La información se tratará con estricta confidencialidad y conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos. Solo accederán a ella las personas que deban conocerla por razón de sus funciones de protección, cumplimiento legal o gestión del caso.

12. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La asociación aprobará un plan periódico de formación para el personal, el voluntariado y los órganos de gobierno. La formación incluirá, como mínimo:

- Derechos de la infancia y enfoque de buen trato.
- Tipos de violencia y señales de alerta.
- Límites relacionales y uso seguro de canales digitales.
- Gestión de viajes, movilidades y actividades con pernocta.
- Procedimiento de comunicación y actuación.
- Uso responsable de la imagen y de los contenidos audiovisuales.
- Inclusión, diversidad y prevención de la discriminación.

13. ACTIVIDADES INTERNACIONALES Y CON TERCEROS

Dado que la asociación desarrolla proyectos europeos, movilidades y colaboraciones con socios de distintas comunidades autónomas y de otros países, cada actividad compartida deberá incorporar una verificación previa de medidas de protección equivalentes a esta política. Antes de cada movilidad o proyecto con socios externos se comprobará, al menos:

- Responsable local de protección y datos de contacto.
- Normas de alojamiento, transporte y supervisión.
- Procedimiento de emergencia sanitaria y de protección.
- Reglas de uso de imagen, comunicación digital y redes sociales.
- Mecanismo de coordinación entre la asociación y la entidad socia ante incidentes.

14. RÉGIMEN INTERNO DE CUMPLIMIENTO

El incumplimiento de esta política por parte de personas vinculadas a la asociación podrá dar lugar a medidas internas proporcionales, sin perjuicio de otras responsabilidades legales. Entre ellas podrán

incluirse el apercibimiento, el cese de funciones, la suspensión de participación, la resolución de la colaboración o la comunicación a autoridades y entidades financiadoras cuando proceda.

15. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN

La Persona Delegada de Protección, junto con la Junta Directiva, revisará al menos una vez al año la aplicación de la política, el registro de incidencias, las acciones formativas realizadas y las necesidades de mejora. Asimismo, la política se revisará siempre que se produzca una incidencia grave, cambie la estructura de la entidad, se incorporen nuevas colaboraciones estables, se inicien actividades con pernocta, viajes internacionales o producción audiovisual intensiva con menores, o existan cambios normativos o exigencias de los programas financiadores.

16. APROBACIÓN Y PUBLICIDAD

La presente política ha sido aprobada por la Junta Directiva de la Asociación Cultural Estrellas del Sur y se difunde entre su personal, voluntariado, familias, participantes y entidades colaboradoras. Estará accesible a través de los canales habituales de comunicación de la organización, incluido su portal de transparencia.

ANEXO I · CLÁUSULA DE COMPROMISO INDIVIDUAL

Toda persona trabajadora, voluntaria o colaboradora con contacto con menores suscribirá una declaración en la que manifieste:

- Haber leído y comprendido la presente política.
- Comprometerse a respetar el código de conducta.
- Aceptar el deber de comunicar cualquier sospecha o incidencia.
- Autorizar las verificaciones documentales necesarias para el desempeño de sus funciones.

ANEXO II · CONTENIDO MÍNIMO DEL FORMULARIO DE INCIDENCIA

El formulario interno de incidencia incluirá, como mínimo:

- Fecha, hora y lugar.
- Datos identificativos de la persona que comunica.
- Datos de la persona menor afectada, si se conocen.
- Descripción objetiva de los hechos.
- Personas presuntamente implicadas.
- Medidas urgentes ya adoptadas.
- Necesidades detectadas y derivación realizada.

ANEXO III · MEDIDAS DE IMPLANTACIÓN

1. Nombramiento formal de la Persona Delegada de Protección.
2. Habilitación del correo específico proteccion@estrellasdelsur.eu y de un canal de urgencias.
3. Aprobación y difusión del código de conducta.
4. Elaboración de las autorizaciones familiares para actividades, viajes e imagen.
5. Lista de verificación de riesgo para movilidades Erasmus+ y actividades con pernocta.
6. Registro interno seguro de incidencias.
7. Sesión formativa inicial para la Junta Directiva, el personal y el voluntariado.

DATOS IDENTIFICATIVOS

DENOMINACIÓN

Asociación Cultural Estrellas del Sur

AÑO DE CONSTITUCIÓN

2020

OID

E10264295

CONTACTO

paula@estrellasdelsur.eu

SEDE

Córdoba, España

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

proteccion@estrellasdelsur.eu

PIC

892239563

WEB

estrellasdelsur.eu